

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP

*Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à
Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)
Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)*

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	[a informar pela SEGEP]
REQUERENTE:	Joaz Gonçalves da Silva
MATRÍCULA:	0.0195251.1
CARGO:	Guarda Municipal II (GM II)
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada em 31/08/2026, às 19h50

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pelo servidor Joaz Gonçalves da Silva, matrícula 0.0195251.1, ocupante do cargo de Guarda Municipal II (GM II), em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no âmbito do procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, o requerente figura na posição nº 189, constando como data e horário de registro do requerimento original 30/07/2024, às 10h40.

Em sua manifestação, protocolada em 31/08/2026, às 19h50, o requerente sustenta que assinou o requerimento de majoração em 26/07/2024, embora o documento tenha sido recebido pela Administração apenas em 30/07/2024, às 10h40. Requer, assim, a reavaliação de sua classificação, considerando a data aposta em sua assinatura.

Sustenta, ainda, que o critério de classificação baseado na ordem e na data de formalização dos requerimentos não teria sido previamente divulgado à tropa e que as diferentes escalas de serviço teriam proporcionado oportunidades distintas de acesso ao formulário, invocando os princípios da publicidade, transparência e isonomia.

Instrui a manifestação cópia do próprio “Requerimento de Majoração da Jornada Semanal para 40 Horas Semanais”, no qual consta a data de 26/07/2024 junto à assinatura do servidor e, no campo destinado ao recebimento pela Administração (“Recebido por”), a data de 30/07/2024, às 10h40.

O documento, portanto, distingue expressamente a data apontada pelo próprio requerente no momento da assinatura daquela correspondente ao efetivo recebimento administrativo, sendo esta última coincidente com a data e o horário constantes da relação preliminar.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, o servidor que se considerar prejudicado por divergência de data ou horário na classificação preliminar pode apresentar manifestação administrativa à SEGEp, instruída com a documentação comprobatória pertinente.

O art. 3º da mesma Portaria exige que a manifestação seja acompanhada, no mínimo, de documentos comprobatórios legíveis, especialmente cópia integral do requerimento original e comprovante que demonstre a data e a hora de sua efetiva apresentação, competindo ao servidor, nos termos do §3º do referido dispositivo, o ônus da comprovação dos fatos alegados.

Prevalece, para fins de classificação, a data de efetiva recepção do requerimento pela Administração, e não a data unilateralmente alegada pelo servidor.

Adotar critério distinto do efetivo recebimento, como a data de entrega alegada sem correspondente registro administrativo, equivaleria a instituir critério não previsto nas Portarias nº 1230/2026 e nº 1252/2026-SEGEP, em ofensa à isonomia e em prejuízo à segurança jurídica do certame.

Uma vez provocada, a Administração tem o dever de zelar pela estrita aplicação da lei e de conformar o registro aos fatos comprovados, ainda que a revisão pudesse, em tese, prejudicar a própria posição do requerente, em atenção ao poder-dever de autotutela consagrado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

No caso em análise, a data e o horário constantes da relação preliminar — 30/07/2024, às 10h40 — coincidem exatamente com o registro lançado no campo “Recebido por” do requerimento original apresentado pelo próprio servidor, o que confere consistência ao dado publicado.

A data de 26/07/2024, aposta junto à assinatura do requerente, demonstra apenas o momento em que o formulário foi por ele subscrito, não comprovando que tenha sido apresentado ou recebido pela Administração naquela mesma data. Para fins de classificação, o marco objetivo é o efetivo recebimento do requerimento, documentalmente registrado em 30/07/2024, às 10h40.

Dessa forma, não há nos documentos apresentados elemento comprobatório que demonstre o recebimento do requerimento em 26/07/2024 ou em qualquer momento anterior a 30/07/2024, às 10h40, inexistindo divergência entre o registro administrativo e a documentação juntada pelo próprio interessado.

Ausente comprovação documental hábil, nos termos exigidos pelo art. 3º, §3º, da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, não há como acolher a pretensão de substituir a data de efetivo recebimento pela data unilateralmente aposta pelo servidor em sua assinatura.

Quanto às alegações de ausência de divulgação prévia do critério e de desigualdade decorrente das diferentes escalas de serviço, não foi apresentado elemento de prova apto a demonstrar tratamento diferenciado concretamente dispensado ao requerente.

A invocação genérica dos princípios da publicidade, transparência e isonomia não é suficiente para afastar o registro documental do efetivo recebimento.

Também não se verifica omissão, erro material, duplicidade, incorreção de dados ou divergência de data ou horário quanto ao registro do próprio requerente. Ao contrário, o documento apresentado pelo servidor confirma que o requerimento foi efetivamente recebido pela Administração em 30/07/2024, às 10h40, exatamente como consta da relação preliminar. Assim, a manifestação não revela vício objetivo no assentamento administrativo que autorize sua retificação.

A alegação de que o critério cronológico não teria sido previamente divulgado e de que as diferentes escalas de serviço teriam proporcionado oportunidades distintas de acesso ao formulário não altera essa conclusão. Para fins do procedimento de classificação, a isonomia é preservada justamente pela aplicação do mesmo marco objetivo de recebimento a todos os requerentes, sem distinção decorrente de cargo, lotação, escala ou da data em que cada interessado tenha assinado o formulário. Admitir, apenas para o requerente, a data de assinatura como marco classificatório importaria adoção de parâmetro diverso daquele aplicado aos demais servidores.

Ressalte-se, por fim, que o critério ora aplicado — prevalência da data comprovadamente registrada pela Administração e exigência de comprovação documental hábil por parte do servidor — é adotado de forma uniforme pela Comissão em todos os casos de idêntico padrão fático, independentemente de o resultado favorecer ou prejudicar o requerente.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pelo servidor Joaz Gonçalves da Silva, esta Comissão vota pela REJEIÇÃO da manifestação, por ausência de comprovação de divergência entre a data constante da relação preliminar e a data de efetivo recebimento do requerimento pela Administração.

Determina-se, por conseguinte, a manutenção da data e do horário de registro do requerimento tal como publicados na relação preliminar — 30/07/2024, às 10h40 —, sem prejuízo de eventual alteração decorrente da análise das demais manifestações e recursos em curso, bem como de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEP.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, [dia] de [mês] de 2026.

[Nome do 1º Membro]
Membro da Comissão

[Nome do 2º Membro]
Membro da Comissão

[Nome do 3º Membro]
Membro da Comissão

*Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos
Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEF*